

화물자동차 운송가맹사업의 허가취소 등의 기준 (제9조의4제1항 관련)

위 반 행 위	근거 법조문	처 분 내 용
1. 법 제33조에서 준용하는 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우 3개월 이내에 그 임원을 개임한 경우는 제외한다.	법 제32조제1항제1호	○ 허가취소
2. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항제2호	○ 위반차량 운행정지(30일)
3. 법 제33조에서 준용하는 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항제3호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 감차 조치
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제32조제1항제4호	○ 허가취소
5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제2항에 따른 변경허가를 받은 경우	법 제32조제1항제5호	○ 1차: 사업 전부정지(60일) ○ 2차: 허가취소
6. 법 제29조제3항에 따른 허가 또는 변경허가의 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제32조제1항제6호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
7. 법 제29조제4항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항제7호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
7의2. 법 제29조제5항에 따른 영업소 설치 허가를 받지 않고 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업한 경우	법 제32조제1항제7호의2	○ 사업 일부정지(30일)
8. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항제8호	○ 사업 전부정지(30일)
9. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(제9항부터 제11항까지의 규정은 제외한다) 및 제25조(소속 운송가맹점에 자기의 영업포지를 사용하게 하는 경우는 제외한다)를 위반한 경우가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우	법 제32조제1항제9호	○ 사업 전부정지(10일)
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우		○ 사업 전부정지(10일)
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 적합하지 않은 화물을 운송한 경우		○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차이상: 위반차량 운행정지(30일)
라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사		○ 1차: 사업 일부정지(20일)

고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받는 경우

마. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우

바. 법 제11조제7항을 위반하여 택시 요금미터기의 장착 등 국토교통부령으로 정하는 택시 유사표시행위를 한 경우

사. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우

아. 법 제11조제12항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우

자. 법 제11조제12항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우

차. 법 제11조제18항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우

카. 법 제25조(소속 운송가맹점에 자기의 영업표지를 사용하게 하는 경우는 제외한다)를 위반한 경우

타. 법 제11조의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 일부정지(20일)

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 위반차량 운행정지(60일)

○ 2차: 위반차량 감차조치

○ 사업전부정지(10일)

○ 1차: 사업정지(10일)

○ 2차: 사업정지(20일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업정지(10일)

○ 2차: 사업정지(20일)

○ 3차: 허가취소

○ 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지

○ 1차: 사업 전부정지(60일)

○ 2차: 허가취소

1) 직접 소유한 화물자동차 1대의 월간 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우 2) 직접 소유한 화물자동차 1대의 해당 연도의 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우 3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상이 되는 경우 $\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10 \right)$		○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 사업 일부정지(30일)
4) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 100 이상이 되는 경우 $\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10 \right)$		○ 사업 일부정지(60일)
9의2. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조의3 제3항에 따른 위탁화물의 관리책임을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항제9호의2	○ 1차: 사업 일부정지(10일) ○ 2차: 사업 일부정지(20일) ○ 3차: 사업 일부정지(30일)
10. 법 제34조에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우 (법 제31조에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제32조제1항제10호	○ 사업 전부정지(10일)
11. 법 제32조에 따른 사업정지명령 또는 감차 조치 명령을 위반한 경우	법 제32조제1항제11호	○ 허가취소
12. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우 가. 중대한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우	법 제32조제1항제12호	
1) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 경우 ○ 10명 이상 ○ 5명 이상 9명 이하 ○ 3명 이상 4명 이하 ○ 2명 이하 2) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 경우 ○ 10명 이상 ○ 5명 이상 9명 이하 ○ 3명 이상 4명 이하 ○ 2명 이하		○ 감차 조치(2대) ○ 감차 조치(1대) ○ 위반차량 운행정지(60일) ○ 위반차량 운행정지(30일)
나. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우		○ 감차 조치(1대) ○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 위반차량 운행정지(15일) ○ 위반차량 운행정지(5일)

1) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10 \right)$ 2) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 6에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10 \right)$ 3) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 8에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10 \right)$ 4) 5대 미만의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 발생한 교통사고가 다음에 이르게 된 경우 ○ 2건 발생 시 ○ 3건 이상 발생 시	13. 법 제44조의2제1항에 따라 보조금의 지급이 정지된 자가 그 날부터 5년 이내에 다시 법 제44조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 14. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	○ 직접 소유한 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 사업 일부정지(75일) ○ 직접 소유한 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치 ○ 사업 전부정지(90일) ○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량감차
13. 법 제44조의2제1항에 따라 보조금의 지급이 정지된 자가 그 날부터 5년 이내에 다시 법 제44조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 14. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조 제1항제13호 법 제32조제1항제13호의2	○ 1차: 사업 일부정지(10일) ○ 2차: 사업 일부정지(20일) ○ 3차: 사업 일부정지(30일)

※ 비교

1. 교통사고를 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 30일 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수를 산정하는 경우에는 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망건수는 1건으로 처리한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

$$\text{가. 교통사고지수} = \left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 소유 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 소유 대수}} \right) \times 10$$

$$\text{나. 위반지수} = \left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변동 전 소유 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 소유 대수}} \right) \times 10$$

4. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 행정처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에 적용한다.

5. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 않다.

6. 위 표 제12호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.

7. 위 표 제12호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하려면 같은 호 가목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.

8. 1건의 중대한 교통사고로 여러 개의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

9. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.